Gilles FELIHO
[redacted]

Monsieur le Président
Cour Constitutionnelle
Rue 637 Ganhi.
01 BP 2050 Cotonou
contact@courconstitutionnelle.bj

Paris, le 28 Mai 2025

Objet : Requête contre :
Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin
pour violation de l'article 7-1 d) de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,

Par la présente, j'ai l'honneur de formuler une requête pour violation de l'article 7-1 d) de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples, par : Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin.

1. Sur les faits

Chronologie des faits

1. Dépôt de la plainte initiale (02/04/2023) Pièce n°1

- **Événement** : M. Gilles FELIHO dépose, par courriel, réitéré par lettre RAR, une plainte déontologique auprès du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin, contre Me Victorien Olatundji Fade, avocat près la Cour d'appel de Cotonou.
- **Objet** : La plainte vise des violations des articles 56 (alinéas 1, 2 et 3) du Règlement Intérieur du Barreau, alléguant la complicité de faux en écriture publique et usage de faux (articles 303-305 et 22 du Code pénal béninois).
- **Contexte** : Cette affaire découle d'un litige successoral postérieur au décès de son père le 3 décembre 2010, lié à un jugement n°114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014, signifié à M. FELIHO en France le 9 mars 2015.
- **Allégations** : Le jugement contient des mentions fausses (disposition d'une parcelle successorale, exécution volontaire du testament), préjudiciables à M. FELIHO. Me Fade, ayant assisté les cohéritiers pour obtenir et signifier ce jugement, est accusé d'avoir facilité ces infractions en connaissance de cause, jetant le discrédit sur la profession et la justice.
- **Pertinence CADHP** : Le dépôt initial marque le début d'une procédure déontologique légitime, dont le traitement est essentiel pour garantir un droit à la justice.

2. Relance concernant la plainte (20 juin 2024) (Pièce n°2)

- **Événement** : M. FELIHO adresse une relance au Bâtonnier, intitulée *"Suite plainte déontologique du 02 avril 2023 contre Me Victorien O. Fade"* plus d'un an après le dépôt initial.

- **Objet** : Il demande l'état d'avancement de sa plainte et les intentions de la juridiction du Bâtonnier quant à sa résolution.

- **Situation** : À cette date, aucune réponse formelle ou accusé de réception n'a été communiquée, malgré l'écoulement de 14 mois.

- **Pertinence CADHP** : Ce délai excessif, combiné à l'absence de suivi, constitue une violation présumée du droit à un procès dans un délai raisonnable (article 7 CADHP), renforçant l'allégation d'une entrave à l'accès à la justice.

3. Situation actuelle (28 mai 2025)

- **Événement** : Plus de deux ans après le dépôt initial (02 avril 2023) et près d'un an après la relance (20 juin 2024), aucune décision ou communication n'a été transmise à M. FELIHO par le Bâtonnier.

- **Conséquence** : Cette inertie prolongée prive M. FELIHO d'un recours effectif, aggravant les préjudices subis du fait des allégations de faux dans le jugement de 2014.

- **Pertinence CADHP** : L'absence totale de traitement après 25 mois (jusqu'à mai 2025) viole clairement l'obligation d'une justice prompte et impartiale, justifiant un recours devant la Cour constitutionnelle.

Synthèse des faits

La chronologie révèle une inaction persistante du Bâtonnier du Barreau du Bénin, marquée par l'absence de réponse formelle sur plus de deux ans (02 avril 2023 - 27 mai 2025), malgré une relance en juin 2024. Cette situation compromet le droit de M. Gilles FELIHO à un procès équitable, garanti par l'article 7 CADHP, en raison de délais déraisonnables et d'un manque de transparence. L'implication présumée de Me Fade dans des faits de faux, facilités par son rôle dans la signification du jugement litigieux, accentue l'urgence d'une intervention judiciaire pour restaurer l'intégrité de la profession et protéger les droits fondamentaux de M. FELIHO.

2. Sur la violation de l'article 7-1 b) de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples

Aux termes de l'article 7-1.d) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : *« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : ... le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale »*

Ce principe s'applique non seulement aux procédures judiciaires, mais également aux procédures disciplinaires ou déontologiques relevant d'organes professionnels comme le Barreau, dès lors qu'elles affectent les droits fondamentaux des justiciables, tels que le droit à un recours effectif. La Cour constitutionnelle, en tant que garante des droits fondamentaux (article 114 de la Constitution), a compétence pour sanctionner les manquements à cette obligation, comme elle l'a rappelé dans sa décision DCC 25-024 du 30 janvier 2025.

Délais déraisonnables dans le traitement de la plainte

Il est constant que le "délai raisonnable" doit être évalué en fonction de la complexité de l'affaire, du comportement des parties et de l'efficacité des autorités compétentes. En l'espèce, une **plainte déontologique, portant sur des faits clairement définis (complicité de faux, usage de faux) et étayés par des pièces (jugement de 2014, signification de 2015), ne présente pas une complexité justifiant un délai de traitement de 25 mois (avril 2023 - mai 2025).** La décision DCC 25-024 du 30 janvier 2025, bien que dans un contexte différent (commission d'office d'avocats), est pertinente ici : elle a sanctionné le Bâtonnier pour avoir contribué à un dysfonctionnement judiciaire par son inaction, violant l'article 7 CADHP. De manière analogue, l'inaction prolongée du Bâtonnier dans le traitement de la plainte de M. FELIHO, malgré une relance formelle, constitue un manquement à son obligation constitutionnelle de garantir une procédure disciplinaire efficace et rapide.

Entrave au droit à un recours effectif

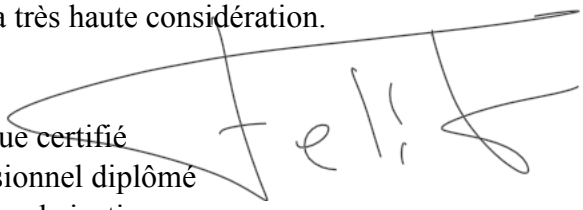
L'absence de réponse et de décision après 25 mois empêche M. FELIHO de faire sanctionner les manquements graves de Me Fade, compromettant son droit à un recours effectif, corollaire du droit à un procès équitable. Toute autorité publique, y compris un organe professionnel, doit agir de manière à ne pas priver un justiciable de l'exercice effectif de ses droits. En l'espèce, l'inaction du Bâtonnier, en tant qu'autorité déontologique, a non seulement retardé indûment la procédure, mais a également aggravé le préjudice subi par M. FELIHO, lié aux effets du jugement entaché de faux sur ses droits successoraux.

Conséquences et demande à la Cour

L'inaction du Bâtonnier du Barreau du Bénin, en omettant de traiter la plainte déontologique dans un délai raisonnable, constitue une violation claire de l'article 7-1.d) CADHP, privant M. FELIHO de son droit à une justice effective. En s'appuyant sur la décision DCC 25-024 précitée, où la Cour a ordonné des mesures correctives face à une inaction similaire du Bâtonnier, le requérant sollicite :

- La constatation de la violation de l'article 7-1.d) de la CADHP par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin.
- Une injonction au Bâtonnier de statuer sur la plainte dans un délai strict de 15 jours à compter de la décision de la Cour.
- À défaut, la transmission de l'affaire à une instance disciplinaire alternative pour garantir un traitement effectif.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.



Gilles FELIHO
Formateur juridique certifié
Médiateur professionnel diplômé
Ancien conciliateur de justice
Ancien conseiller juridique du Président de la BIDC